

1500499-64.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

A testemunha ouvida em juízo narrou que no dia dos fatos receberam uma denúncia telefônica. A pessoa não se identificou e informou a ocorrência do tráfico via whatsapp. Afirmou que a pessoa responsável era Rafa do Santo Antônio e informou o endereço. Foram até o local. O veículo utilizado pelo réu era um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500499-64.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500499-64.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE SOUZA ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

RAFAEL DE SOUZA ARAUJO, qualificado nos autos, foi acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 16h30, na Rua Michael Kalinin, 39, nesta cidade e comarca de Osasco, vendia /trazia consigo, para fins de tráfico, 23 (vinte e três) invólucros plásticos fechados por nó contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 399,1g (trezentos e noventa e nove gramas e um decigrama), e 09 (nove) invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip") contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("skunk"), com peso líquido total de 18,2g (dezoito gramas e dois decigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 12, laudo de constatação a fls. 14/17 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 103/105.

Denúncia recebida em 29 de março de 2022 (fls. 129/130).

Exame químico-toxicológico juntado nos autos (fls. 105), bem como antecedentes.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia, não se opondo a redução e regime mais brando, em razão da natureza do entorpecente apreendido e as condições pessoais do acusado.

A Defesa insistiu na absolvição postulando também, de forma subsidiária, redução da reprimenda, regime aberto para o cumprimento da pena, recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Após detida análise dos autos, entendo que a acusação procede.

As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

A testemunha ouvida em juízo narrou que no dia dos fatos receberam uma denúncia telefônica. A pessoa não se identificou e informou a ocorrência do tráfico via whatsapp. Afirmou que a pessoa responsável era Rafa do Santo Antônio e informou o endereço. Foram até o local. O veículo utilizado pelo réu era um corsa preto. Lá chegando montaram uma grande campana. O veículo estava estacionado na garagem. Cerca de duas horas depois, o carro saiu, fizeram um breve acompanhamento em viatura descaracterizada. O carro parou em frente a uma residência. O acusado desceu, foi até o imóvel, tocou a campainha. A testemunha o atendeu. Houve uma troca (da pochete o réu retirou algo e entregou à testemunha, que em troca recebeu uma cédula). Os policiais se aproximaram e efetuaram a abordagem dos dois indivíduos. Não houve qualquer resistência, o acusado estava com uma cédula de cinquenta reais e 23 (vinte e três) porções de maconha dentro da sua pochete. Com a testemunha encontraram a porção de maconha comprada. Ambos foram conduzidos para a delegacia especializada. No carro, nada de ilícito encontraram.

A testemunha Leonardo foi ouvida e confirmou a compra da maconha na quantidade informada nos autos. Disse que foram abordados quando da entrega da droga.

O réu, quando do interrogatório, confessou os fatos. Disse que possui família constituída e atualmente está trabalhando com o pai. Não possui outros feitos, embora tenha 30 (trinta) anos. Sem outras passagens. Tinha apenas a testemunha como cliente.

Comprovadas com proficiência autoria e materialidade delitiva.

A quantidade e variedade dos entorpecentes relacionados na denúncia, acompanhadas de outras circunstâncias de convicção, indicam a mercancia ilícita.

A materialidade está demonstrada pelo exame químico-toxicológico.

Os depoimentos colhidos são harmônicos com as demais provas e não há nos autos indícios de suspeição dos depoimentos dos policiais.

Outrossim, o réu confessou a acusação.

Não obstante, não há qualquer indício de que se dedique a organização criminosa, ainda que o whatsapp tenha sido utilizado como meio de venda. A prova produzida em juízo não é concludente para seu envolvimento em organização criminosa. Ao contrário, a acusação se limita à única venda relatada nos autos, sem qualquer informação de outras ocorrências.

Sendo o acusado primário, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Passo à fixação da pena:

O acusado não ostenta antecedentes criminais. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante confissão, que poderá ser considerada quando da fixação do regime.

Presente a causa especial de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.342/06. Em decorrência, diminuo a pena-base em 2/3 (dois terços).

A minguada de demais causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Embora patrocinado por defensor constituído, informou condições financeiras de hipossuficiência (profissão simples, chapeiro), motivo pelo qual fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e do tempo de prisão provisória já cumprido.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime fechado e o impedimento à progressão não atendem o princípio constitucional da individualização da pena, balizado justamente pelos méritos dos acusados. O critério é justo, porque leva em conta circunstâncias pessoais de cada condenado. Além disso, corrobora a teleologia ressocializadora da pena, porque estimula o bom comportamento carcerário, a higidez psicológica e não rompe as relações sócio-afetivas, tão necessárias para a reinserção do cumpridor de pena na sociedade.

Ora, basta breve experiência na Corregedoria Permanente de Presídios e Cadeia para se perceber, na prática, o desencontro da impossibilidade da progressão com todo o sistema de execução penal, tantas vezes criticado, mas espelho de equilíbrio entre direitos e deveres, que prescreve garantias e punições sem o "afã" dos tempos atuais. Preso sem progressão é preso sem estímulo; certamente voltará em piores condições para a sociedade. Preso com progressão é mais vezes avaliado, está sempre sendo testado na sua autodisciplina antes de ser definitivamente devolvido ao convívio social.

Além disso, o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art.5º, XXXV) foi por completo ignorado, ao se arrancar do Poder Judiciário a análise, o juízo sobre a progressão do condenado em determinados crimes. Retirado o poder-dever de individualização da pena no processo de execução, é manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, §4, inc. III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

E não se olvide que a proibição da progressão traz 'condições explosivas' para as administrações prisionais. Nas lições de Alberto Silva Franco, 'nada pior num estabelecimento penitenciário, do que um condenado sem nenhuma perspectiva de ser libertado ou, ao menos, receber regime penitenciário mais favorável, antes do término de uma pena privativa de liberdade, de longa duração' (Crimes Hediondos, 3ª ed. RT).

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante - a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Em suma, no exercício do controle difuso, declaro inconstitucional o art. 2º, inciso I e §1º da Lei 8072/90.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR RAFAEL DE SOUZA ARAUJO, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 166 (CENTO SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Considerando a primariedade, o montante da pena, as substituições e o regime fixado, poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Decreto o perdimento definitivo dos bens e valores eventualmente apreendidos nesses autos, porque relacionados com a venda de drogas. Sem a substituição da reprimenda em razão do contexto dos fatos.

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. SAÍRAM CIENTES AS PARTES E RENUNCIARAM AO DIREITO DE RECURSO.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 11 de outubro de 2022